



TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE XIII CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA N. 44918/2020

TRA

Parte_1

Parte_2

RICORRENTI

E

Controparte_1

RESISTENTE

Oggi 12/10/2021 innanzi al giudice unico dott. Arianna Chiarentin, sono comparsi:

Per *Parte_1* e per *Parte_2* l'avv. SIRONI EMANUELA

Per *Controparte_1* l'avv. MILITERNI DIEGO, oggi sostituito dall'avv. FEDERICO MILITERNI, giusta delega orale.

Il Giudice invita le parti alla discussione orale, all'esito della quale pronuncia l'allegata sentenza, dando lettura del dispositivo e della motivazione.

Il Giudice
Dott. Arianna Chiarentin



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Milano, XIII Sez. Civile in persona del Giudice Monocratico Dott.ssa Arianna Chiarentin, *ex art. 429 c.p.c.*

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa

DA

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), con il patrocinio dell'avv. SIRONI EMANUELA, elettivamente domiciliato in VIA TURATI 8 20121 MILANO, presso il difensore avv. SIRONI EMANUELA

DONATELLA ROSSARI (C.F. *C.F._2*), con il patrocinio dell'avv. SIRONI EMANUELA, elettivamente domiciliata in VIA TURATI 8 20121 MILANO, presso il difensore avv. SIRONI EMANUELA

RICORRENTE

contro

Controparte_1 (C.F. *P.IVA_1*), con il patrocinio dell'avv. MILITERNI DIEGO, elettivamente domiciliata in VIA VANNELLA GAETANI, 27 80128 NAPOLI, presso il difensore avv. MILITERNI DIEGO

RESISTENTE

CONCLUSIONI: le parti, a seguito di discussione orale, hanno concluso come in atti.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Parte_2 e *Parte_1* proprietari dell'immobile sito in Milano, Via Gentilino n. 5, concesso in locazione a *Controparte_1* in data 1 ottobre 2019 ad uso diverso dall'abitativo per svolgervi attività di "casa albergo" le ha intimato sfratto per morosità allegando l'inadempimento dell'intimata nel pagamento dei canoni locativi scaduti alla data del 21 ottobre 2020 e riferiti ai trimestri aprile-giugno 2020, luglio-settembre 2020 ed ottobre-dicembre 2020 per l'importo di € 11.106,00, pari a nove mensilità.

All'udienza del 17 novembre 2020 si costituiva l'intimata non contestando la morosità, ma eccependo che l'inadempimento contrattuale fosse da ricondurre alla emergenza sanitaria da Covid-19 ed, in particolare, alla chiusura dei locali a seguito dei primi provvedimenti governativi.

Disposto da parte della conduttrice in data 25 novembre 2020 un pagamento parziale di € 4.936,00, concessa l'ordinanza provvisoria di rilascio in data 15 dicembre 2020 e disposto il mutamento del rito, la locatrice depositava memoria integrativa delle difese con la quale, dopo avere dato atto che l'immobile era stato rilasciato spontaneamente dalla conduttrice in data 13 gennaio 2021, insisteva per la pronuncia di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento di *Controparte_1* e per la condanna della conduttrice al pagamento della somma "di € 6.813,98 (Euro seimilaottocentotredici/98) (di cui € 6.200,56 per canoni di locazione e spese residui al 17.11.2020, € 479,42 per canone di locazione, quota spese condominiali e bollo relativi al trimestre gennaio/marzo 2021, effettivamente dovuti fino alla data del rilascio ed € 134,00 pari al 50% delle spese per la registrazione del contratto), oltre agli interessi di mora successivi sul capitale dal 18.11.2020 al saldo".

La conduttrice *Controparte_1* nella propria memoria integrativa, chiedeva di "Accertare e dichiarare il diritto della parte conduttrice ad ottenere una riduzione del canone di locazione commerciale nella misura che vorrà stabilire l'On.le Giudice adito anche in via equitativa; - Rigettare, in quanto infondate in fatto e in diritto tutte le domande ed eccezioni di parte ricorrente".

Omissa ogni attività istruttoria, all'udienza odierna la causa è stata decisa, all'esito della discussione orale, con lettura in udienza del dispositivo e di breve motivazione.

La causa viene in decisione per la pronuncia sulla domanda di risoluzione per inadempimento del contratto di locazione intercorso tra le parti.

Ritiene il Tribunale che la domanda di risoluzione del contratto di locazione a norma dell'art. 1453 c.c. per fatto e colpa della conduttrice *Controparte_1* sia fondata.

E' documentato quanto evidenziato nella narrativa del ricorso sulla scorta della produzione del contratto di locazione, debitamente registrato, dal quale emerge l'obbligo del pagamento del canone e della spese nella misura richiesta, peraltro incontestata (doc. 1).

La valutazione della gravità dell'inadempimento contrattuale deve tenere conto di un parametro oggettivo - dovendosi verificare se l'inadempimento contrattuale abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità, ed in concreto, in relazione all'effettivo pregiudizio causato all'altro contraente), così da determinare uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale - e di elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra) che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuare il giudizio di gravità (Cass. 7083/2006; Cass. 22346/2014).

Se certamente assume rilevanza la sanatoria parziale della morosità oggetto dell'intimazione di sfratto, deve, tuttavia, evidenziarsi:

- che la conduttrice ha interrotto completamente il pagamento del corrispettivo locatizio per ben nove mensilità;
- che dopo il pagamento di € 4.936,00 avvenuto in data 25 novembre 2020 - dunque solamente dopo la prima udienza svoltasi a seguito dell'intimazione di sfratto per morosità - residuava tuttavia ancora un debito di € 6.200,55 pari a 5 mensilità alla data del 9 dicembre 2020, rimasto insoluto;
- che sebbene *Controparte_1* abbia dedotto che a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, dal mese di marzo 2020 si era trovata nell'impossibilità oggettiva di pagare il corrispettivo negoziale pattuito, la difesa della conduttrice nulla ha allegato in merito alla mancata fruizione del credito di imposta, né ha dimostrato - nonostante il duplice rinvio dell'udienza concesso da questo giudice per addivenire ad una risoluzione consensuale della controversia - una seria e concreta intenzione di riprendere la corresponsione regolare del canone, avendo cessato ogni pagamento dopo la sanatoria parziale della morosità dedotta nell'intimazione;

- che, come correttamente evidenziato dalla difesa dei locatori, l'art. 91 d.l. 17.03.2020, n. 18 laddove dispone che *"Il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1223 c.c., dalla responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti"*, non comporta un'automatica esclusione di responsabilità in favore del debitore, essendo quest'ultimo in ogni caso tenuto a dimostrare, in modo dettagliato e circostanziato, la sussistenza del nesso di causalità tra il rispetto delle misure di contenimento della pandemia e l'inadempimento della prestazione, senza potersi limitare ad esporre che l'inadempimento è semplicemente dovuto al rispetto delle misure anti contagio;
- che, nel caso di specie, la difesa di **Controparte_1** non ha in alcun modo allegato – né *a fortiori* ha tantomeno chiesto di poter provare - come la pandemia e le connesse misure di contenimento della medesima abbiano in concreto inciso sull'attività svolta nell'immobile locato, circostanza che, di per sé sola, impedisce al Tribunale di operare alcuna riduzione del corrispettivo dovuto.

L'attuale inadempimento della conduttrice, che investe una morosità pari ad € 6.813,98, è di gravità tale da giustificare la pronuncia di risoluzione del contratto di locazione, a norma del combinato disposto degli artt. 5 L. 392/78 e 1455 c.c.

Pertanto, deve trovare accoglimento la domanda di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento di **Controparte_1**, la quale deve essere condannata al pagamento a favore di **Parte_2** e **Parte_1** della somma pari ad € 6.813,98, oltre interessi dal dovuto al saldo.

Le spese processuali vengono regolate secondo il principio della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, in funzione di giudice unico, così provvede:

1. dichiara risolto il contratto di locazione intercorso tra **Parte_2** e **[...]** **Parte_1** in qualità di parte locatrice, e **Controparte_1** in qualità di parte conduttrice, avente ad oggetto l'immobile sito in Milano, Via Gentilini n. 5 per inadempimento di quest'ultima;

2. condanna *Controparte_1* al pagamento a favore di *Parte_2* e [...] *Parte_1* della somma pari ad € 6.813,98, oltre interessi dal dovuto al saldo;
5. condanna *Controparte_1* a rifondere a *Parte_2* e *Parte_1* le spese del giudizio, che liquida in € 167,39 per spese ed € 3.235,00 per compensi, oltre 15% rimborso forfetario per spese generali ed agli accessori di legge.

Sentenza resa *ex* articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.

Milano, lì 12/10/2021

Il Giudice

Dott. Arianna Chiarentin